

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5942/2541

นางสาว ศิริวรรณ ณ จำนงค์ สุข
นาย ประเทือง ปรียาภรณ์มารวิษ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1335, มาตรา 1336, มาตรา 1344

กำแพงรั้วพินาทปลูกสร้างอยู่ในเขตที่ดินของจำเลยโจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของรวม
ในกำแพงรั้วพินาท แม้โจทก์จะอาศัย ใช้เป็นแนวแบ่งเขตที่ดินมานานเท่าใด ก็ไม่
ทำให้โจทก์ มีสิทธิเป็นเจ้าของรวมในกำแพงรั้วพินาท เพราะโจทก์มิได้ ครอบครอง
กำแพงรั้วพินาท ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1335 บัญญัติถึงลักษณะ
ของแดน กรรมสิทธิ์ที่ดินว่ากินทั้งเหนือพื้นพื้นดินและใต้พื้นดินเฉพาะในอาณาเขต
ที่ดินของตนเท่านั้น หาได้หมายความว่ารวมถึงแดน กรรมสิทธิ์เหนือพื้นดินในสิ่งปลูก
สร้างที่ปลูกสร้างโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในเขตที่ดินของผู้อื่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดติดกันไม่
เมื่อกำแพงรั้วพินาทอยู่ในเขตที่ดินของจำเลย และโจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวม
โจทก์จึงไม่เสียแดน กรรมสิทธิ์รวมในการที่ไม่ได้ใช้รั้วพินาท อีกทั้งการที่จำเลย
ก่อสร้างผนังอาคารทับแนวรั้วเดิมโดยไม่ได้ขออนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือให้จำเลยระงับการก่อสร้างและมีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอน
ส่วนที่ ต่อเดิมนั้น ก็เป็นกรณีที่จำเลยกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 เป็นคนละประเด็นกับกรณีที่จำเลย ทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ถือ
ไม่ได้ว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างที่พินาทก็เนื่องจากจำเลยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หาใช่ประเด็นที่

จำเลย ละเมิดต่อโจทก์และโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านเลขที่ 1384/1 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 29673 จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 124107 และบ้านเลขที่ 1390 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2537 จำเลยได้ก่อสร้างต่อเติมบ้านเลขที่ 1390 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินและบ้านของโจทก์ โดยต่อเติมทั้งด้านหลัง ด้านข้าง และด้านหน้าบนแนวรั้วกำแพงเดิมของโจทก์ โดยจำเลยรื้อกำแพงเดิมที่โจทก์ใช้และเป็นเจ้าของรวมออก แล้วต่อเติมรั้วกำแพงเป็นผนังของตัวอาคารที่ก่อสร้างใหม่ โดยมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทำให้โจทก์ต้องขาดประโยชน์กับเสียสิทธิการใช้กำแพงที่เป็นแนวรั้วเดิม ทั้งการกระทำของจำเลยดังกล่าวทำให้มีเศษวัสดุตกหล่น เข้ามาในบริเวณบ้านของโจทก์ ทำให้โจทก์เดือดร้อนรำคาญเกินกว่าจะอยู่อาศัยให้เป็นปกติสุข ปิดทางลมและแสงแดดให้แก่พืชพันธุ์ในบริเวณบ้านของโจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิที่ผิดกฎหมายและเป็นละเมิดแก่โจทก์ โจทก์เสียหายคิดเป็นเงิน 200,000 บาท ขอบังคับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยหยุดการก่อสร้างและรื้อถอนการก่อสร้างต่อเติมตัวอาคารเลขที่ 1390 ซึ่งกระทำบนกำแพงรั้วเดิมของโจทก์ แล้วทำให้กำแพงรั้วกลับตึอย่างเดิม

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 29673 และบ้านสองชั้นเลขที่ 1384/1 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวส่วน จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 124107 และบ้านทาวน์เฮาส์ สองชั้นเลขที่ 1390 ซึ่งอยู่บนที่ดินของจำเลยบ้านและที่ดินของโจทก์อยู่ติดกับบ้านและที่ดินของจำเลย ทางด้านทิศใต้ ระหว่างที่ดินของโจทก์กับจำเลยมีกำแพงรั้วพินาทกันเป็นแนวเขต เมื่อเดือนกรกฎาคม 2537 จำเลยรื้อรั้วเดิมแล้วก่อสร้างอาคารทับแนวรั้วเดิมขีดแนว กำแพงรั้วพินาทโดยการก่อสร้างต่อเติมเป็นกำแพงอิฐมอญสูง 3.25 เมตรแล้วให้ กำแพงส่วนนี้เป็นผนังโรงรถ ด้านบนก่อสร้างเป็นระเบียงมีเสาฉลวกทรงเป็นปูนโดยรอบ พื้นระเบียงปูกระเบื้องหลังคากระเบียงเป็นหลังคาโค้งใช้วัสดุคล้ายพลาสติกสีมุงอยู่

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า โจทก์เป็นเจ้าของรวมใน กำแพงรั้วพินาทหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ชัดว่า กำแพงรั้วพินาทปลูก สร้างอยู่ในเขตที่ดินของจำเลยโจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของรวมในกำแพงรั้วพินาท ที่โจทก์ ฎีกาว่าโจทก์ใช้แนวกำแพงรั้วพินาทเป็นแนวแบ่งเขตมานานตั้งแต่ปี 2528โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 124107เดิมมานานกว่า 10 ปี โดยโจทก์ ใช้แนวรั้วพินาทร่วมกันเป็นแนวแบ่งเขตนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่ากำแพงรั้วพินาท อยู่ในแนวเขตที่ดินของจำเลย แม้โจทก์จะอาศัยใช้เป็นแนวแบ่งเขตที่ดินมานาน เท่าใดก็ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิเป็นเจ้าของรวมในกำแพงรั้วพินาท เพราะโจทก์มิได้ ครอบครองกำแพงรั้วพินาทส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า การที่จำเลยก่อสร้างผนังอาคารทับ แนวรั้วเดิมทำให้โจทก์เสียแดน กรรมสิทธิ์รวม โจทก์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรั้วพินาท

ตลอดจนจำเลยไม่เคยขออนุญาตจากสำนักงานเขตดินแดงในการก่อสร้าง เมื่อโจทก์
ร้องเรียนสำนักงานเขตดินแดงแล้วสำนักงานเขตดินแดงมีคำสั่งให้จำเลยระงับการ
ก่อสร้างและรื้อถอนอาคารที่จำเลยต่อเติม แสดงว่า การกระทำของจำเลยไม่ชอบด้วย
กฎหมายทำให้โจทก์เดือดร้อนนั้นเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1335 บัญญัติถึงลักษณะของแดน กรรมสิทธิ์ที่ดินว่ากินทั้งเหนือพื้นพื้นดินและใต้พื้น
ดินด้วย ซึ่งมีความหมายชัดเจนว่า เจ้าของที่ดินมีแดน กรรมสิทธิ์เหนือพื้นดินและใต้
พื้นดินเฉพาะในอาณาเขตที่ดินของตนเท่านั้น หาได้หมายความว่ารวมถึงแดน
กรรมสิทธิ์เหนือพื้นดินในสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในเขต
ที่ดินของผู้อื่นซึ่งอยู่ใกล้ติดกันไม่ เมื่อกำแพงรั้วพินาศอยู่ในเขตที่ดินของจำเลย
และได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าโจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ดังนั้น โจทก์จึงไม่เสียแดน
กรรมสิทธิ์รวมในการที่ไม่ได้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีหนังสือให้จำเลยระงับการก่อสร้างตลอดมีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนส่วนที่ต่อเติมนั้น
ก็เป็นที่กรณีที่จำเลยกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็น
คนละประเด็นกับกรณีที่จำเลยทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ฉะนั้น จึงถือไม่ได้ว่าจำเลย
ทำละเมิดต่อโจทก์ในกรณีดังกล่าว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการต่อไปว่าการที่โจทก์ยังคงได้
รับแสงสว่างและสายลมพัดเพียงบางคราวเท่านั้นโจทก์ไม่ได้รับความสะดวกจาก
แสงแดดและสายลมผ่าน ซึ่งเมื่อคำนึงความเดือดร้อนของโจทก์แล้วย่อมเกินกว่าที่
ควรคิดหรือคาดหมายหรือไม่ ในประเด็นนี้โจทก์ฎีกาอ้างเพียงว่า โจทก์ได้รับความ
เดือดร้อนเกินสมควร เพราะมีฉะนั้นสำนักงานเขตดินแดงคงไม่มีคำสั่งให้จำเลยรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้างที่พิพาท เห็นว่าการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างที่พิพาทดังกล่าว เนื่องจากจำเลยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังที่ได้วินิจฉัย
มาหาใช่ประเด็นที่จำเลยละเมิดต่อโจทก์และโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 55 ไม่ ฎีกาโจทก์ข้อนี้จึงไม่มีเหตุผลให้รับฟัง

พิพากษายืน

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>